

Angeklagt wegen legalen Handelns? Strafrechtlich verfolgt für einwandfreie Bescheide? Die Ex-Leiterin der Bremer Stelle ist Hauptfigur im sogenannten Bamf-Skand....

Angeklagt wegen legalen Handelns?; Strafrechtlich verfolgt für einwandfreie Bescheide? Die Ex-Leiterin der Bremer Stelle ist Hauptfigur im sogenannten Bamf-Skandal. Der droht zum Justizskandal zu werden

taz, die tageszeitung

Mittwoch 04. November 2020

Copyright 2020 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 7

Length: 587 words

Byline: Benno Schirrmeister

Highlight: Strafrechtlich verfolgt für einwandfreie Bescheide? Die Ex-Leiterin der Bremer Stelle ist Hauptfigur im sogenannten Bamf-Skandal. Der droht zum Justizskandal zu werden

Body

Aus Bremen Benno Schirrmeister

Beruht die Anklage im sogenannten Bremer Bamf-Skandal, in dem es 2018 um angeblich massenhaften Asylbetrug ging, auf unvollständigen Unterlagen? Diesen Vorwurf erheben die Verteidiger*innen von Ulrike B., der Hauptbeschuldigten. Sie stützen ihren Vorwurf auf die Akte eines Asylfalls, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den Anwalt*innen nach anderthalbjährigem Ringen aushändigte und die auch der taz vorliegt.

Ulrike B. leitete 23 Jahre lang die Bremer Bamf-Außenstelle. Im Jahr 2018 wurde der Vorwurf publik, sie habe in etlichen Fällen zu Unrecht Asyl gewährt. Die Polizei ermittelte wegen Asylmissbrauch. In einer Pressemitteilung, die das Bremer Oberverwaltungsgericht inzwischen als ehrenrührig und wahrheitswidrig eingestuft hat, sprach Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) von hochkriminellen Energien. Jutta Cordt, Chefin des Bundesamts, wurde durch einen Hardliner ersetzt.

Vor einem guten Jahr erhob die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen Ulrike B. und andere Bamf-Mitarbeiter*innen. Nur stützt sie sich dabei in mindestens einem Fall auf einen positiven Asylbescheid, der zwar von der Bamf-Leitung in Nürnberg kassiert, längst aber vom zuständigen Verwaltungsgericht wieder in Kraft gesetzt wurde, weil er nach dessen Auffassung einwandfrei war. Das geht aus der Akte hervor, die der Verteidigung jetzt vorgelegt wurde nach einer langen Auseinandersetzung. B.s Anwalt Johannes Eisenberg, der in anderen Fällen auch regelmäßig die taz vertritt, hatte schon im August 2018 begonnen, das Bamf zur Herausgabe dieser und weiterer Unterlagen aufzufordern, aus denen hervorgeht, wie Verwaltungsgerichte über die angeblich missbräuchlichen Asylbescheide entschieden haben. Erst jetzt hat er eine der Akten erhalten. Eisenberg geht davon aus, dass die Gerichte auch in anderen Fällen die Einschätzung der geschassten Bamf-Mitarbeiterin bestätigten. Die angeklagten Fälle sind sehr ähnlich gelagert, sagt er.

Angeklagt wegen legalen Handelns? Strafrechtlich verfolgt für einwandfreie Bescheide? Die Ex-Leiterin der Bremer Stelle ist Hauptfigur im sogenannten Bamf-Skand....

In der Anklage tauchen die Akten zu den Verwaltungsgerichtsentscheidungen nicht auf. Selbst der Staatsanwaltschaft hatte das Bamf sie nicht zur Verfügung gestellt. Um die Anklageschrift auszuarbeiten, war von Mai 2018 bis Ende September 2019 eine gemischte Ermittlungsgruppe aus Polizei, Staatsanwaltschaft und dafür abgestellten Bamf-Beamt*innen im Einsatz. Gestützt hat sich die Gruppe Antrag , so ihr interner Name, lediglich auf Aktenauszüge, die ihr die Nürnberger Bamf-Zentrale zur Verfügung gestellt hatte. Die Fallakten, um die es jetzt geht, waren laut einem Schreiben der Ermittlungsbehörde an die Verteidigung nicht dabei.

Damit von der taz konfrontiert, sagt ein Bamf-Sprecher, es seien alle für die Ermittlung benötigten Informationen zur Verfügung gestellt worden. Hätte die Behörde nicht auch die entlastenden Akten zur Kenntnis geben müssen? Dass Informationen vom Bundesamt bewusst nicht übermittelt werden, wie Ihre Fragen suggerieren, widerspreche ich deutlich , teilt der Bamf-Sprecher mit.

Seit mehr als einem Jahr liegt die Anklageschrift beim Landgericht Bremen. Das muss untersuchen, ob sie ausreicht, um einen Prozess zu eröffnen. Verteidiger Eisenberg sieht durch die neue Akte die Chancen seiner Mandantin gestiegen. Er habe dem Gericht die Fallakte gegeben und es aufgefordert die Übrigen beizuziehen. Notfalls muss es die beschlagnahmen. Schließlich gehe es in dem Verfahren nur um diese Akten und nichts anderes , so Eisenberg. Das Gericht und die Staatsanwaltschaft geben derzeit keine Auskünfte zum Verfahren.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: SKANDALE (93%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (91%); ANKLAGEN (90%); GERICHTSHÖFE (90%); STRAFTATEN (90%); STRAFVERTEIDIGUNG (90%); ERMITTLUNGEN (89%); JUSTIZMINISTERIEN (89%); STAATSANWÄLTE (89%); GERICHTSPROZESSE (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); PRESSEMITTEILUNGEN (70%); FÜHRUNGSKRÄFTE (69%)

Industry: STAATSANWÄLTE (89%)

Geographic: BREMEN, DEUTSCHLAND (93%); NÜRNBERG, DEUTSCHLAND (72%)

Load-Date: November 3, 2020